والبلوغ و) الثالث (عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو تجاوز) العمران ناويا (و) لكن (كان صبيا أو تابعا لمن ينو متبوعه السفر) والتابع (كالمرأة مع زوجها) وقد أوفاها معجل مهرها وان لم يوفها لم تكن تبعا له ولو دخل بها لانها يجوز لها منعه من الوطء والاخراج للمهر عند أبي حنيفة رضي الله عنه (والعبد) غير المكاتب فيشمل أم الولد والمدبر (مع مولاه والجندي مع أميره) اذا كان يرتزق منه والاجير مع المستأجر ٢٧٧ والتلميذ مع أستاذه والاسير والمكره مع من أكرهه على السفر والاعمى مع المتبرع بقوده وان كان أجيرا فالعبرة لنية الاعمى (أو) كان (ناويا دون الثلاثة) الايام لان ما دونها لا يصير به مسافرا شرعا (وتعتبر نية الاقامة والسفر من الاصل) كالزوج والمولى والامير (دون التبع) كالمرأة والعبد والجندي (ان علم) التبع (نية المتبوع في الاصح) فلا يلزمه الاتمام بنية الاصل الاقامة حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل حتى لو صلى مخالفا له قبل علمه صحت في الاصح (والقصر عزيمة عندنا) لما قدمناه (فاذا أتم الرباعية و) الحال أنه (قعد القعود الاول) قدر التشهد (صحت صلاته) لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين وتصير الاخريان نافلة له (مع الكراهة) لتأخير الواجب وهو السلام عن محله ان كان عامدا فان كان ساهيا يسجد للسهو (والا) أي وان لم يكن قد جلس

بحكم نفسه بحيث لا يكون تابعا لغيره في حكمه (قوله والثالث عدم نقصان مدة السفر) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة (قوله فلا يقصر من لم يجاوز الخ) محترز قوله اذا جاوز (قوله ولكن كان صبيا) محترز التقييد بالبلوغ (قوله أو تابعا) محترز التقييد بالاستقلال ففيه لف ونشر مخلط (قوله عند أبي حنيفة رضي الله عنه) وعندهما لا يجوز لها ما ذكر (قوله والعبد غير المكاتب) أما هو فقال في البحر ينبغي أن لا يكون تبعا لان له السفر بغير اذن المولى (قوله اذا كان يرتزق منه) كذا في الزيلعي أو من بيت المال كما في النهر والاوجه في الذي تزوج أن يكون مقيما كما اذا تزوجت اتفاقا (قوله لا يصير به مسافرا شرعا) أي سفرا تقصر به الصلاة أما في ترك الجمعة والجماعة والتيمم والصلاة على الدابة فيصير مسافرا شرعا (قوله حتى يعلم الخ) لم يبين أنه يجب عليه السؤال من المتبوع أولا والظاهر الاول ويؤيده ما في الدراية والخانية مسلم أسره العدو ان كانت مسيرة العدو ومدة سفر يقصر والا لا وان لم يعلم يسأله وان سأله ولم يخبره ينظر ان كان العدو مسافرا يقصر والا فلا اه والظاهر كما قاله أبو السعود في حاشية الاشباه ان مسافر اني قوله ان كان العدو مسافرا معناه سائرا ووجه التأييد أن التعبير بالفعل حيث قال يسأله يشعر بالوجوب وأيضا فانه يتوصل به لاقامة الواجب على وجهه وما لا يقام الواجب الا به فهو واجب (قوله كما في توجه الخطاب الشرعي) وذلك كما اذا أسلم في دار الكفر ولم يعلم بالاحكام حتى انتقل الى دار الاسلام فانه لا يلزمه أن يقضي ما مضى والوكيل لا ينعزل عن وكالته بالعزل القصدي قبل علمه به بخلاف الحكمي كموت الموكل وفي التنوير ولا بد من علم التابع بنية المتبوع فلو نوى المتبوع الاقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الاصح (قوله لتأخير الواجب) وترك واجب القصر وترك افتتاح النفل وخلطه بالفرض وكل ذلك لا يجوز أفاده السيد عن الدر (قوله لما قام للثالثة) أي قبل أن يقيدها بسجدة والا صارت الثلاثة نفلا فيضم اليها أخرى تحرزا عن التنفل بالبتيراء ولو أفسده لا شيء عليه لانه لم يشرع فيه ملتزما ولو نوى الاقامة بعد ركوع الثالثة قبل التقييد بسجدة أعاد القيام والركوع لوقوعهما نفلا لا ينوبان عن الفرض أفاده السيد ولا بد أن ينوي الاقامة حقيقة حتى لو نواها لاجل الاتمام فقط لا يكون مقيما (قوله في محل تصح اقامة فيه) شروط اتمام الصلاة ستة النية والمدة واستقلال الرأي واتحاد الموضع وصلاحيته وترك السير در (قوله يقصر) جملة يقصر صفة مسافرا (قوله يعني وطنه الاصلي) ومنتهى ذلك بالوصول الى الربض فان الانتهاء كالابتداء والاطلاق دال على أن الدخول أعم من أن يكون للاقامة أو لا ولحاجة نسيها وأن يكون في الصلاة كما اذا سبقه الحدث فدخل للماء أو لا فانه يتم في هذه الصور

قدر التشهد على رأس الركعتين الاوليين (فلا تصح) صلاته لتركه فرض الجلوس في محله واختلاط النفل بالفرض قبل كماله (الا اذا نوى الاقامة لما قام للثالثة) في محل تصح الاقامة فيه لانه صار مقيما بالنية فانقلب فرضه أربعا وترك واجب القعود الاول لا يفسد وكذا لو قرأ في ركعة لانه أمكنه تدارك فرض القراءة في الاخريين بنية الاقامة (ولا يزال) المسافر الذي استكمل سفره بمضي ثلاثة أيام مسافرا (يقصر حتى يدخل مصره) يعني وطنه الاصلي (أو ينوي اقامته نصف شهر ببلد أو قرية)